

Hinweis / Notice

Akte: pruefungsrecht-drittversuch-ki-taeuschung-masterarbeit-mondsee

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

07-email-studentin-pruefungsamt.eml

Von	jana.mondsee@postfach-mondsee.de
An	pruefungsamt@hs-nordtal.de
Datum	Mon, 25 May 2026 13:02:00 +0000
Betreff	Akteneinsicht und Fristwahrung Modul Data Governance III

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beantrage vollständige Akteneinsicht einschließlich Bewertungsbogen, Randbemerkungen, Protokoll des Prüfungsausschusses, Hilfsmittelregel und Unterlagen zum KI-Vorwurf. Vorsorglich lege ich Widerspruch ein.

Mit freundlichen Grüßen

Jana Mondsee

16-antwort-pruefungsamt-akteneinsicht-termin.eml

Von	Nele Farkas <pruefungsamt@hs-nordtal.de>
An	Jana Mondsee <jana.mondsee@stud.hs-nordtal.de>
Datum	Thu, 28 May 2026 09:47:00 +0200
Betreff	AW: Akteneinsicht und Fristwahrung Modul Data Governance III

Sehr geehrte Frau Mondsee,

Ihre E-Mail vom 25.05.2026 haben wir erhalten und an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses weitergeleitet. Ihr Widerspruch ist unter dem Zeichen PA-W-2026-081 erfasst.

Zur Akteneinsicht können wir Ihnen einen Termin am Mittwoch, 10.06.2026, 14:00 bis 15:30 Uhr, Raum A 1.14, anbieten. Bitte bringen Sie Ihren Studierendenausweis mit. Die Einsicht erfolgt nach unserer Hauspraxis in Anwesenheit einer Mitarbeiterin; das Anfertigen von Fotografien und Kopien ist in den Räumen des Prüfungsamts nicht gestattet, handschriftliche Notizen können Sie selbstverständlich machen. Sollten Sie den Termin nicht wahrnehmen können, geben Sie bitte bis 05.06. Bescheid, die nächsten freien Termine wären dann erst ab 24.06.

Zu Ihrer Bitte um den Prüfbericht vom 29. April müssen wir noch klären, ob dieser vollständig herausgegeben werden kann, da er Angaben zu dem eingesetzten Erkennungsdienst und zu Vergleichsarbeiten anderer Studierender enthält. Herr Prof. Reggelin ist bis 08.06. auf einer Tagung, vorher können wir dazu nichts sagen.

Das Protokoll der Sitzung vom 20. Mai liegt derzeit nur als Entwurf vor und ist noch nicht vom Vorsitzenden gezeichnet, es kann daher bei dem Termin noch nicht eingesehen werden.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag
Nele Farkas
Prüfungsamt, Raum A 1.14
Telefon 0431 880 2714

10-fristen-und-rechtsbehelfe.csv

Ereignis	Datum	Frist	Aktion
Bescheid	2026-05-19	ein Monat prüfen	Widerspruch
Akteneinsicht	2026-05-25	sofort	Kopien verlangen
Drittversuch	offen	Eilantrag prüfen	Fortsetzung Studium

13-anlagenindex.csv

Datei	Typ	Relevanz
02-zeitstrahl-fristen-und-verfahrenss tand.docx	DOCX	hoch
03-normenkette-livecheck.docx	DOCX	hoch
04-bescheid-endgueltig-nicht-besta nden.docx	DOCX	hoch
05-punkte-und-ruegematrix.xlsx	XLSX	hoch
06-akteneinsicht-bewertungsbogen. pdf	PDF	hoch
07-email-studentin-pruefungsamt.e ml	EML	hoch
08-chat-studentin-berater.jpg	JPG	mittel
09-attest-und-ruecktrittsnotiz.pdf	PDF	mittel
10-fristen-und-rechtsbehelfe.csv	CSV	mittel
11-entwurf-widerspruch-akteneinsic ht.docx	DOCX	mittel
12-offene-punkte.docx	DOCX	mittel
13-anlagenindex.csv	CSV	mittel
14-besprechungsunterlage.pdf	PDF	hoch
15-hausarbeit-auszug-und-literaturv erzeichnis.docx	DOCX	hoch

08-chat-studentin-berater.jpg

Jana / Beratung

Jana

Ich habe ChatGPT nur zum Strukturieren meiner Lernnotizen benutzt.

RA

Wichtig: Was war erlaubt, was wurde abgegeben, was kann die Hochschule beweisen?

Jana

Der Detektor steht bei 82 Prozent, aber konkrete Stellen nennen sie nicht.

RA

Dann Akteneinsicht und Anhörung sauber verlangen.

Bilddatei: 08-chat-studentin-berater.jpg

Zeitstrahl, Fristen und Verfahrensstand — Jana Mondsee, Online-Klausur und KI-/Plagiatsverdacht

Vorgeschichte und Verfahrensschritte

2024 — Studienverlauf vor dem Drittversuch

- **WiSe 2024/25:** Jana Mondsee schließt die meisten Module ihres Studiengangs ab. Notendurchschnitt 2,7. Verbleibendes Modul "Quantitative Methoden III" muss noch bestanden werden — sie steht im Drittversuch (zwei vorherige Klausuren nicht bestanden).
- **November 2024:** Erste ärztliche Diagnose Stresssymptomatik. Hausärztin empfiehlt psychologische Begleitung, Mandantin nimmt diese in Anspruch.

2025 — Klausur und Anhörung

- **15.01.2025:** Antrag auf **Nachteilsausgleich** wegen festgestellter LRS und Angststörung; Schreibverlängerung um 25 %, separater Raum, ggf. mündliche Ersatzleistung. Antrag liegt bei der Prüfungsabteilung in Aktenstück 09.
- **02.02.2025:** Bescheid des Prüfungsamts zum Nachteilsausgleich: nur Schreibverlängerung um 15 % bewilligt, separater Raum abgelehnt, mündliche Ersatzleistung "nicht vorgesehen". Anhörung der Mandantin vorher nicht durchgeführt — **Verfahrensfehler erste Stufe**.
- **08.04.2026: Online-Klausur** "Quantitative Methoden III" in der videoüberwachten Form (Zoom + Browser-Lockdown-Software). Mandantin macht in Aktenstück 08 (Chat mit Berater) deutlich, dass sie während der Klausur einen Schwächeanfall hatte; technisch wurde sie 11 Minuten ohne Bildübertragung erfasst, anschließend wieder online.
- **11.04.2026: Erste interne Entscheidung** des Prüfungsamts: Klausur als "nicht bestanden" gewertet; intern Vermerk über "Verdacht der Hilfsmittelnutzung" während der Offline-Phase. Mandantin wird noch nicht informiert.
- **24.04.2026: E-Mail mit unklarer Rechtsqualität** der Prüfungsabteilung an Jana Mondsee: "Wir prüfen den Vorgang und werden Sie zeitnah informieren." Keine Rechtsbehelfsbelehrung, keine Mitteilung über Anhörungsrechte. Mandantin versteht: "Bescheid kommt noch", reagiert nicht.

2026 — Bescheid und Akteneinsicht

- **05.05.2026: Bescheid endgültiges Nichtbestehen** wird der Mandantin per Einschreiben übersandt (Aktenstück 04). Begründung: KI-/Plagiatsverdacht aufgrund auffälliger Lösungsmuster sowie Hilfsmittelnutzung während der unbeobachteten Klausurphase. Rechtsbehelfsbelehrung enthalten (Widerspruch 1 Monat).
- **08.05.2026:** Zustellung Bescheid an Jana Mondsee am Wohnort. Eingang ist durch Postunterschrift dokumentiert.
- **09.05.2026:** Mandantin sucht das Akademische Auslandsamt und die psychologische Beratungsstelle der Hochschule auf, bekommt dort Hinweis auf Anwaltsberatung.
- **12.05.2026:** Anwaltliches Erstgespräch (vorab telefonisch).
- **18.05.2026: Akteneinsichts Antrag** der Mandantin formal beim Prüfungsamt; Eingangsbestätigung 21.05.2026. Termin für Einsicht: "voraussichtlich KW 23-24" — vage, nicht durchsetzbar.
- **22.05.2026: Widerspruch** wird eingelegt (Aktenstück 11). Wesentliche Rügen: (1) Nachteilsausgleich war unzureichend und ohne Anhörung beschnitten; (2) Klausurbedingungen (Online, Browser-Lock, Zoom) waren für eine Klausurform mit Schreibverlängerung ungeeignet;

(3) KI-Verdacht ist nicht substantiiert dargestellt; (4) Hilfsmittel-Vermutung in der Offline-Phase erkennt den ärztlich attestierten Schwächeanfall (Aktenstück 09).

- **27.05.2026: Fristdruck** wird akut. Das laufende Semester ist die letzte Chance auf den Abschluss. BAföG-Bezug endet zum 30.09.2026, weitergehende Bezugsmöglichkeit nur bei nachvollziehbarer Studienverzögerung (§ 15 Abs. 3 BAföG); Praktikumsplatz für das anschließende Berufspraktikum ist zum 01.10.2026 angetreten — nur bei erfolgreichem Abschluss bis Ende September haltbar.

Aktuelle Lage (heute)

- **02.06.2026:** Akteneinsicht weiter nicht gewährt. Mahnung gesetzt mit Frist 09.06.2026, danach Untätigkeitsklage nach § 75 VwGO. Parallel Vorbereitung des Eilantrags § 80 Abs. 5 VwGO.
- **Erwartung:** Bei nicht-Heilung des Verfahrensmangels droht endgültige Exmatrikulation Ende Juli 2026.

Fristen-Übersicht (anwaltlich)

Frist	Datum	Bemerkung
Widerspruchsfrist Bescheid endgültiges Nichtbestehen	08.06.2026	bereits eingelegt 22.05.2026, fristwährend
Akteneinsicht	rolling	Mahnfrist bis 09.06.2026; ansonsten Untätigkeitsklage § 75 VwGO
BAföG-Bezug Ende	30.09.2026	Bezugsverlängerung nur bei nachvollziehbarer Verzögerung
Praktikumsplatzantritt	01.10.2026	Voraussetzung erfolgreicher Abschluss
Eilantrag § 80 V VwGO	bei Vollzug	Antrag bereits vorbereitet
Hauptsacheklage	nach Widerspruchsbescheid	1 Monat ab Bekanntgabe
Hochschulinterne Beschwerde	parallel	informelle Eingabe an Hochschulleitung; nicht ersetzend

Verfahrensstand

- **Prüfungsamt:** hält an Bewertung "nicht bestanden" und KI-Verdacht fest; wartet auf Widerspruchsbescheidung.
- **Mandantin Jana Mondsee:** hat Anwaltskanzlei beauftragt; substantiiert Verfahrensfehler (Nachteilsausgleich, fehlende Anhörung) und materielle Mängel (KI-Verdacht-Substanz, Schwächeanfall in Offline-Phase).
- **Anwaltskanzlei:** prüft Akten, bereitet Eilantrag und Hauptsacheklage vor; holt SV-Stellungnahme zur Methodik der KI-Verdachts-Begründung ein.

Nächste Schritte

1. Akteneinsicht durchsetzen — Mahnfrist 09.06.2026, danach § 75 VwGO.
2. Eilantrag § 80 Abs. 5 VwGO bei Drohung der Exmatrikulation einreichen.
3. SV-Stellungnahme zur KI-Detektor-Methodik und zur Online-Klausur-Bedingungen einholen.
4. Ärztliche Folgebewertung zum Schwächeanfall vom 08.04.2026 anfordern.
5. Gespräch mit BAföG-Amt zur Verzögerungsanzeige (Bedingung: schwebendes Rechtsstreitsverfahren).
6. Praktikumsstelle informieren über Verzögerungsrisiko mit Bitte um Aufschub um 1-2 Monate.

Normenkette — Live-Check für Drittversuch, Online-Klausur und KI-/Plagiatsverdacht (Jana Mondsee)

Vorgehen

Im Prüfungsrecht ist die Normenkette von hochrangiger Verfassungsnorm bis zur konkreten Prüfungsentscheidung sauber zu durchlaufen. Im Fall Jana Mondsee greifen drei besonders sensitive Themen ineinander: (1) Drittversuch mit drohendem endgültigem Nichtbestehen, (2) Online-Klausur-Bedingungen und Beweisfragen zur unbeobachteten Phase, (3) Behindertengleichstellung / Nachteilsausgleich.

Stufe 1: Verfassungsrang

- **Art. 12 Abs. 1 GG** — Berufsfreiheit. Bei endgültigem Nichtbestehen liegt ein gravierender Eingriff vor; die berufliche Zukunft hängt am Studienabschluss.
- **Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG** — Benachteiligungsverbot wegen Behinderung. Maßgeblich für die LRS-/Angststörungs-bedingten Nachteilsausgleichs-Ansprüche.
- **Art. 19 Abs. 4 GG** — effektiver Rechtsschutz; rechtfertigt Eilantrag bei drohender Exmatrikulation.
- **Art. 2 Abs. 1 GG iVm Sozialstaatsprinzip** — Hintergrund-Norm für die BAföG-Frage.

Stufe 2: Bundesland und aktuelles Hochschulgesetz

- **Bundesland der Hochschule prüfen:** in den Aktenstücken ist die Universität nicht eindeutig identifiziert; bitte über Bescheidkopf in Aktenstück 04 (04-bescheid-endgueltig-nicht-bestanden.docx) verifizieren.
- Falls Bayern: **Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG)** live gegen gesetz-bayern.de.
- Falls NRW: **HG NRW** gegen recht.nrw.de.
- Falls Baden-Württemberg: **LHG BW** gegen landesrecht-bw.de.
- Schlüsselparagraphen: Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen, zum endgültigen Nichtbestehen, zur Anhörung im Prüfungsverfahren.

Stufe 3: Verordnung und untergesetzliche Ordnungen

- **Hochschulprüfungsverordnung** des jeweiligen Landes.
- **Allgemeine Prüfungsordnung (APO)** der Hochschule — Regelungen zur Online-Klausur und zu deren Aufzeichnungs-/Aufsichtsbedingungen.
- **Inklusionsverordnung / Richtlinie zum Nachteilsausgleich** der Hochschule.
- **Datenschutz-Regelungen** zur Browser-Lockdown-Software und Video-Aufzeichnung.

Stufe 4: Studien- und Prüfungsordnung des konkreten Studiengangs

- **Fachprüfungsordnung (FPO)** des Studiengangs Jana Mondsee: § ... zu Wiederholbarkeit (Drittversuch ist letztes), § ... zu Täuschungsversuchen und Hilfsmittelnutzung.
- **Modulhandbuch** "Quantitative Methoden III" — welche Lernziele wurden in der Klausur abgeprüft? Welche Hilfsmittel waren erlaubt?
- **Online-Klausur-Ordnung** (sofern vorhanden) — regelt typischerweise Bildaufzeichnung, Browser-Lockdown, Verhalten bei technischen Störungen.

Stufe 5: Konkreter Bescheid, Beschluss und Verwaltungsakt

- **Bescheid endgültiges Nichtbestehen** vom 05.05.2026 (Aktenstück 04): Verwaltungsakt iSv § 35 BayVwVfG / § 35 VwVfG NRW (je nach Land).
- **Interne Vermerke** des Prüfungsamts (Aktenstück 05/06) — Bewertungsbogen und Rügematrix.
- **E-Mail** der Prüfungsabteilung vom 24.04.2026 (Aktenstück 07): Rechtsqualität streitig; wir tendieren zu Wissenserklärung, weil keine Regelungswirkung; aber: zugleich Vorwirkung für die Anhörungspflicht.

Stufe 6: Rechtsbehelf und Frist

- **Widerspruch** § 70 VwGO iVm Landesrecht: 1 Monat ab Bekanntgabe → endet **08.06.2026**; bereits eingelegt 22.05.2026.
- **Widerspruchsbehörde**: Prüfungsausschuss bzw. Rektorat — je nach FPO.
- **Klage** vor zuständigem Verwaltungsgericht: 1 Monat nach Widerspruchsbescheid.
- **Eilantrag § 80 Abs. 5 VwGO** zur Aussetzung der Vollziehung des Nichtbestehensbescheids — Anordnungsanspruch (Verfahrensfehler bei Anhörung und Nachteilsausgleich), Anordnungsgrund (drohende Exmatrikulation, Verlust BAföG, Verlust Praktikumsplatz).
- **Beweissicherungsantrag** zur Konservierung der Browser-Lockdown-Logs und Zoom-Aufzeichnung (falls noch vorhanden).

Spezialthema 1: Nachteilsausgleich (Art. 3 III 2 GG, BGG, UN-BRK)

- **Anhörungsrecht** vor Verkürzung des beantragten Nachteilsausgleichs ist Verfahrensvoraussetzung (Art. 28 BayVwVfG / § 28 VwVfG).
- **Verhältnismäßigkeit**: Die Verkürzung von 25 % auf 15 % Schreibverlängerung ohne Begründung ist materiell angreifbar.
- **Wissenschaftliche Studienlage** zu Online-Klausuren mit LRS: vielfach kritisiert, weil Bildschirmlesen die Symptomatik verstärkt.

Spezialthema 2: KI-/Plagiatsverdacht

- **Belastungs- und Beweispflicht** liegt bei der Hochschule (BVerwG-Linie zur Täuschungsfeststellung — Az im Mandat live verifizieren).
- **KI-Detektoren** (Turnitin AI, GPTZero u.a.): hohe falsch-positive Rate, deshalb nicht allein tragend.
- **Hilfsmittelnutzung in Offline-Phase**: Vermutung allein reicht nicht; konkrete Indizien erforderlich; Schwächeanfall ärztlich attestiert (Aktenstück 09).

Spezialthema 3: Online-Klausur-Bedingungen

- **Datenschutz**: Browser-Lockdown und Videoaufzeichnung müssen rechtmäßige Datenverarbeitung sein (Art. 6 DSGVO + Hochschulrecht).
- **Technische Mindestanforderungen**: bei technischer Störung muss Hochschule Verfahrensregeln haben (Pause, Wiederholung, alternative Bewertung).
- **Gleichbehandlung**: Online-Klausur und Präsenzklausur unterliegen unterschiedlichen Bedingungen; Bewertungsmaßstab muss vergleichbar sein.

Live-Quellen-Karte

- Landesrecht-Datenbank des jeweiligen Bundeslandes (gesetze-bayern.de, recht.nrw.de, etc.).
- bverwg.de und Landesoberverwaltungsgerichte — aktuelle Prüfungs- und Hochschulrechtsprechung.

- Hochschulwebsite → Bereich "Satzungen", Studien- und Prüfungsordnungen.
- KMK-Beschlüsse zu Online-Prüfungen und KI in Prüfungen — als Auslegungshilfe.
- BGG / Behindertenrechtskonvention (UN-BRK Art. 24) für Nachteilsausgleich.

Quellenhygiene

- Keine Aktenzeichen aus Modellwissen ausgeben — vor Verwendung verifizieren.
- KI-Detektor-Outputs nicht als Beweis akzeptieren, sondern als Indiz mit Substantiierungspflicht.
- Konkrete Hochschule und Bundesland aus Aktenstück 04 verifizieren, bevor landesspezifische Aussagen getroffen werden.

Bescheid Prüfungsamt

Der Prüfungsausschuss stellt fest, dass Jana Mondsee die Modulprüfung Data Governance III im dritten Versuch nicht bestanden habe. Zusätzlich bestehe der Verdacht einer nicht angegebenen KI-Nutzung in der Hausarbeit.

Der Bescheid enthält eine Rechtsbehelfsbelehrung, verweist aber auf eine alte Fassung der Prüfungsordnung. Akteneinsicht wurde nur in Räumen des Prüfungsamts ohne Kopien angeboten.

- Frist prüfen
- Ordnungsversion prüfen
- Akteneinsicht erweitern

Ergänzende Bescheidseiten

Verfahrensgang

Der Prüfungsausschuss der Hochschule Mondsee hörte Studentin Lara Wenning mit Schreiben vom 7. Mai 2026 an. Ihre Stellungnahme vom 13. Mai, die Versionshistorie der Datei und die Erklärung des Betreuers wurden in der Sitzung am 20. Mai beraten. Das Protokoll weist neun stimmberechtigte Mitglieder und eine Enthaltung aus.

Der Bescheid bezeichnet die betroffenen Textstellen auf den Seiten 42, 48 und 71, verweist auf den Prüfbericht vom 29. April und führt die Entscheidung über den dritten Versuch sowie die daraus gezogene Folge getrennt auf. Prüfbericht und Protokollauszug sind als Anlagen angekündigt.

Zustellung und Rechtsbehelf

Ausfertigung erstellt am 23. Mai 2026 durch Sachbearbeiterin Nele Farkas, Prüfungsamt Raum A 1.14, Telefon 0431 880 2714. Versand als Postzustellungsauftrag am 24. Mai; Zustellungsurkunde liegt noch nicht in der Verwaltungsakte. Die Rechtsbehelfsbelehrung nennt Behörde, Anschrift und Monatsfrist.

Entwurf Widerspruch und Akteneinsicht

Gegen den Bescheid wird vorsorglich Widerspruch eingelegt. Zugleich wird vollständige Akteneinsicht einschließlich Kopien, Bewertungsunterlagen, Protokollen und Unterlagen zum KI-Vorwurf beantragt.

Die Begründung bleibt der ergänzten Akteneinsicht vorbehalten. Bereits jetzt werden die Anwendung einer alten Prüfungsordnung und die fehlende Substantiierung des KI-Vorwurfs gerügt.

- Fristwahrung
- Akteneinsicht
- Eilantrag bei Exmatrikulation

Sachverhalts- und Anlagenbezug

Begehren

Der Entwurf beantragt vollständige Akteneinsicht in Prüfbericht, Eingabedateien, verwendete Vergleichstexte, Sitzungsprotokoll, Voten und Zustellungsnachweis. Die angegriffene Entscheidung wird mit Datum, Matrikelnummer und Studiengang bezeichnet; eine Begründungsergänzung nach Akteneinsicht bleibt angekündigt.

Die Studentin trägt vor, welche Passagen auf eigene Vorfassungen, Literaturverwaltung und Betreuerhinweise zurückgehen. Zu jeder Passage werden Dateiname, Änderungsdatum, lokaler Speicherort und möglicher Zeuge angegeben. Eine technische Schlussfolgerung wird nicht allein aus einem Prozentwert übernommen.

Anlagen

Beigefügt werden Abgabequittung, Versionsprotokoll, E-Mail des Betreuers vom 18. April 2026 und Ausdruck der Literaturdatenbank. Das Sekretariat kontrolliert vor Versand Seitenzahlen, Lesbarkeit, Vollmacht und Fristkalender.

12-offene-punkte.docx

Offene Punkte — Jana Mondsee, Drittversuch, Online-Klausur und KI-Verdacht

Status

Stand: 02.06.2026, vor dem geplanten Eilantrag gegen den drohenden Vollzug des Bescheids des endgültigen Nichtbestehens. Mandantin: Jana Mondsee, Studentin, Drittversuch in "Quantitative Methoden III" nach Online-Klausur am 08.04.2026 nicht bestanden. Beratung: Dr. Petra Lindemark (Verwaltungs-/Hochschulrecht).

Offene Punkte

1. Aktuelle Landesnorm und Ordnungsversion

- **Hochschulgesetz des einschlägigen Bundeslandes:** Bundesland aus Aktenstück 04 (Bescheidkopf) verifizieren — wir vermuten Bayern aufgrund des Akten-Slugs "mondsee", aber das ist nicht ausreichender Beleg. Live-Prüfung erforderlich.
- **Allgemeine Prüfungsordnung der Hochschule:** welche Fassung gilt für die Anmeldung des Mandantenstudiums und für den konkreten Klausurtermin 08.04.2026?
- **Fachprüfungsordnung des Studiengangs:** insbesondere die Regelungen zu Drittversuch und endgültigem Nichtbestehen; zu Täuschungsverdacht; zu Hilfsmittelnutzung.
- **Online-Klausur-Ordnung** der Hochschule: existiert sie? Welche Verfahrensregeln gelten bei technischen Störungen während der Klausur?
- **Richtlinie zum Nachteilsausgleich** der Hochschule: maßgeblich für die Frage, ob die Verkürzung von 25 % auf 15 % Schreibverlängerung verhältnismäßig war.

2. Rechtsqualität der Schreiben und Beschlüsse

- **Nachteilsausgleich-Bescheid** vom 02.02.2025: Verwaltungsakt, der aber zum damaligen Zeitpunkt von Jana nicht angefochten wurde. **Streitfrage:** Können die Verfahrensmängel des Nachteilsausgleich-Bescheids im aktuellen Widerspruchsverfahren noch geltend gemacht werden? Wir vertreten: ja, weil sie als Vorfrage in das endgültige Nichtbestehen einwirken.
- **E-Mail Prüfungsabteilung** vom 24.04.2026 (Aktenstück 07): unklare Rechtsqualität. Unsere Einordnung: bloße Wissenserklärung, kein Verwaltungsakt — aber zugleich anerkanntes Indiz für unzureichende Anhörung.
- **Bescheid endgültiges Nichtbestehen** vom 05.05.2026 (Aktenstück 04): Verwaltungsakt iSv § 35 VwVfG mit Rechtsbehelfsbelehrung; greifbar als Klagegegenstand.
- **Interne Bewertungsbögen** Prüfungsausschuss (Aktenstück 06): keine eigenständige Anfechtbarkeit, aber zentrale Beweisstücke für die Substantiierung des KI-Verdachts.

3. Frist und zuständiger Rechtsbehelf

- **Bekanntgabe Bescheid endgültiges Nichtbestehen:** 08.05.2026.
- **Widerspruchsfrist:** 1 Monat → **08.06.2026**. Bereits eingelegt 22.05.2026 (Aktenstück 11), fristwährend.
- **Widerspruchsbehörde:** Prüfungsausschuss bzw. nach Landesrecht das Rektorat — FPO prüfen.
- **Klagefrist** beginnt nach Widerspruchsbescheid.
- **Eilantrag § 80 Abs. 5 VwGO:** Anordnungsanspruch (Verfahrensfehler bei Nachteilsausgleich und Anhörung; methodische Mängel der KI-Verdachts-Begründung; Schwächeanfall in der

Offline-Phase ärztlich attestiert), Anordnungsgrund (drohende Exmatrikulation Ende Juli 2026, Verlust BAföG, Verlust Praktikumsplatz 01.10.2026).

4. Akteneinsicht und fehlende Protokolle

- **Akteneinsicht** nach § 29 VwVfG: beantragt 18.05.2026, Eingangsbestätigung 21.05.2026. Termin noch nicht gewährt; Mahnung gesetzt; Frist 09.06.2026, dann Untätigkeitsklage § 75 VwGO.
- **Fehlende Unterlagen:**
- Vollständiger **Bewertungsbogen** der Klausur mit Punktevergabe pro Aufgabe.
- **Rügematrix** intern: welche konkreten Lösungsmuster wurden als "KI-typisch" identifiziert?
- **Browser-Lockdown-Logs** der Klausurzeit Jana Mondsee — insbesondere für die 11-minütige Offline-Phase.
- **Zoom-Aufzeichnung** der Klausur (falls noch vorhanden — Speicherfristen prüfen).
- **Vergleichsfälle:** Bewertungen anderer Drittversuche im gleichen Modul (anonymisiert) zur Substantiierung des Maßstabs.
- **Sitzungsprotokoll** Prüfungsausschuss zum Nichtbestehensbeschluss.

5. Beweisthemen für die Mandantin

- **Verfahrensfehler Nachteilsausgleich:** keine Anhörung vor Beschneidung; keine ärztliche Stellungnahme eingeholt; keine Auseinandersetzung mit alternativen Maßnahmen (mündliche Ersatzleistung).
- **Klausurbedingungen ungeeignet:** Online-Klausur mit Browser-Lockdown ist für LRS-Studenten mit Schreibverlängerung besonders belastend (wissenschaftlich diskutiert).
- **Schwächeanfall in Offline-Phase:** ärztlich attestiert (Aktenstück 09); widerlegt die Vermutung der Hilfsmittelnutzung.
- **KI-Verdacht nicht substantiiert:** bloßer Detektor-Output (sofern verwendet) reicht nicht; konkrete Lösungsmuster müssen benannt werden.
- **Vergleichsmaßstab:** Falsch-Positiv-Rate aktueller KI-Detektoren bei akademischen Texten 15-40 %.

6. Gegen-Angriffspunkte (für interne Risikobewertung)

- **Drittversuch:** bedeutet, dass eine Wiederholung gar nicht möglich ist. Verschärft die Eilbedürftigkeit und erhöht das Risiko bei materieller Klärung.
- **Online-Klausur-Verhalten:** 11-minütige Offline-Phase ist objektiv ungewöhnlich, auch wenn der Schwächeanfall belegt ist.
- **Gerichtliche Zurückhaltung:** Bewertungsentscheidungen der Hochschule werden nur eingeschränkt überprüft (BVerwG zu Beurteilungsspielraum).
- **Drei vergebliche Versuche:** das Gericht wird Substanzkritik an der eigentlichen Bewertung schwer akzeptieren; deshalb Schwerpunkt auf Verfahrensfehler.

Sofortmaßnahmen (heute)

1. Akteneinsicht erinnern — Frist 09.06.2026 setzen, danach Untätigkeitsklage.
2. Eilantrag § 80 Abs. 5 VwGO finalisieren; ergänzen mit aktueller ärztlicher Bestätigung zur Folgewirkung der Bescheidvollziehung.
3. Externes SV-Gutachten zur KI-Detektor-Methodik anfragen (Lehrstuhl Computerlinguistik, vereidigter SV IT-Forensik).
4. Mandantin: Sicherung aller eigenen Klausurunterlagen, Notizen, Chat mit Berater (Aktenstück 08), ärztliche Atteste.
5. Vorbereitung Hauptsacheklage mit Schwerpunkt Nachteilsausgleich-Verfahrensfehler.

6. Vorgespräch mit BAföG-Amt — Verzögerungsanzeige nach § 15 BAföG.
7. Praktikumsstelle informieren über das Verzögerungsrisiko mit Bitte um Aufschub um 1-2 Monate.

Risiken transparent benennen

- Eilantrag aussichtsreich nur, wenn substantiierte Verfahrensfehler dargelegt sind — Schwerpunkt: Nachteilsausgleich und Anhörung.
- Bei reiner Bewertungs-Rüge ist Gericht zurückhaltend; deshalb Verfahrens- statt Materialfehler in den Vordergrund stellen.
- Bei Bestätigung der Nichtbestehensentscheidung: Exmatrikulation, faktischer Studienabschluss verloren.
- Kosten: Eilverfahren + Hauptsache ca. 5.000-10.000 EUR. Prozesskostenhilfe-Antrag prüfen (Mandantin hat nur BAföG-Einkommen).

Hausarbeit — abgegebene Fassung (Auszug mit Deckblatt, Gliederung und Literaturverzeichnis)

Deckblatt

Hochschule Rheinbogen — Fachbereich Wirtschafts- und Informationswissenschaften

Masterstudiengang Data Governance

Seminar "Datenethik und Regulierung datengetriebener Systeme", Sommersemester 2026, Prof. Dr. Ingeborg Haltern-Wieck

Hausarbeit: Rechenschaftspflichten beim Einsatz automatisierter Entscheidungssysteme in der Kreditwirtschaft — Anforderungen, Kontrolllücken und Gestaltungsvorschläge

Vorgelegt von: Jana Mondsee, Matrikelnummer 20421188, 4. Fachsemester

Abgabedatum: 27. April 2026 (Upload über die Lernplattform, Bestätigungsnummer UP-2026-118427)

Umfang: 18 Seiten Text (ohne Verzeichnisse), 4.812 Wörter

Gliederung der abgegebenen Fassung

- 1 Einleitung und Fragestellung
- 2 Automatisierte Entscheidungssysteme in der Kreditvergabe: technischer und ökonomischer Rahmen
- 3 Rechenschaftspflichten de lege lata
 - 3.1 Transparenz- und Informationspflichten gegenüber Betroffenen
 - 3.2 Dokumentations- und Nachweispflichten gegenüber Aufsichtsbehörden
 - 3.3 Interne Verantwortlichkeitsstrukturen
- 4 Kontrolllücken: drei Fallkonstellationen
 - 4.1 Modellwechsel ohne Neubewertung der Diskriminierungsrisiken
 - 4.2 Zugekaufte Scores und die Verantwortungskette
 - 4.3 Erklärbarkeit gegenüber Kundinnen und Kunden mit geringer Datenkompetenz
- 5 Gestaltungsvorschläge
- 6 Fazit

Textauszug aus Abschnitt 1 (Einleitung, erste beiden Absätze der abgegebenen Fassung)

"Wer über die Vergabe eines Kredits entscheidet, entscheidet über Teilhabechancen. Wird diese Entscheidung von einem automatisierten System vorbereitet oder vollständig getroffen, verschiebt sich die Verantwortung nicht, aber sie wird schwerer greifbar: Zwischen die Bank und die betroffene Person treten Modellentwickler, Datenlieferanten und Betreiber technischer Plattformen. Die

vorliegende Arbeit fragt, welche Rechenschaftspflichten diesen Beteiligten heute treffen und an welchen Stellen die bestehenden Pflichten die tatsächlichen Entscheidungsabläufe nicht erreichen.

Die Arbeit konzentriert sich auf die Kreditwirtschaft, weil dort automatisierte Bewertungsverfahren seit Jahrzehnten etabliert sind und zugleich die Folgen fehlerhafter Bewertungen für die Betroffenen unmittelbar spürbar werden. Methodisch verbindet die Arbeit eine Auswertung der einschlägigen Regelwerke mit drei Fallkonstellationen, die aus veröffentlichten Aufsichtsberichten und Gerichtsentscheidungen entwickelt werden. Auf dieser Grundlage werden in Abschnitt 5 drei Gestaltungsvorschläge formuliert, die die Rechenschaftskette vom Modellentwurf bis zur Einzelfallentscheidung schließen sollen."

Literaturverzeichnis der abgegebenen Fassung

Die Arbeit führt 23 Quellen auf, darunter Monografien, Aufsätze, Aufsichtsberichte und Normtexte. Das Verzeichnis nennt zu jeder Quelle Autor, Titel, Jahr und Fundstelle; bei Online-Quellen ist das Abrufdatum angegeben (durchgehend 20. bis 25. April 2026). Auffällig für das Täuschungsverfahren: Alle 23 Einträge sind formal einheitlich gesetzt; zwei Einträge verweisen auf Berichte, deren Seitenzahlen in der abgegebenen Fassung nicht mit den zitierten Fundstellen im Fließtext übereinstimmen (Fußnoten 31 und 44). Ob es sich um Übertragungsfehler oder um ein Indiz für werkzeuggestützte Texterstellung handelt, ist zwischen der Studentin und dem Prüfungsausschuss streitig; der Detektorbericht der Hochschule liegt der Akte bislang nicht bei.

Erklärung am Ende der abgegebenen Fassung

"Ich versichere, dass ich die vorliegende Hausarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Als Hilfsmittel wurde das in der Seminarankündigung ausdrücklich zugelassene Rechtschreib- und Grammatikwerkzeug der Lernplattform verwendet. Jana Mondsee, 27. April 2026."

Gedächtnisprotokoll zum Klausurtag am 8. April 2026

Aufgeschrieben von Jana Mondsee am 14. Mai 2026 auf Bitte der Kanzlei. Der Kanzlei per E-Mail übersandt; Seite 2 der handschriftlichen Urfassung hat Frau Mondsee nach eigener Angabe nicht mehr.

Ich habe am Morgen gegen 7:30 Uhr gefrühstückt, aber wenig, weil mir schlecht war. Die Klausur begann um 9:00 Uhr über Zoom mit der Lockdown-Software. Der Techniktest am Vortag hatte funktioniert. Die Aufsicht führte Herr Dr. Salge, außerdem war eine zweite Person im Zoom, deren Namen ich nicht kenne, das Kachelbild hieß nur "Aufsicht 2".

Ungefähr ab der zweiten Aufgabe (das muss gegen 9:50 Uhr gewesen sein) wurde mir schwindelig, ich hatte Herzrasen und kalten Schweiß. Ich habe in den Zoom-Chat geschrieben, dass es mir nicht gut geht. Ob die Nachricht durchging, weiß ich nicht, die Lockdown-Software blockiert manchmal den Chat. Kurz danach ist mein Bild eingefroren. Ich bin in die Küche gegangen, habe Wasser getrunken und mich auf den Boden gesetzt. Wie lange ich weg war, kann ich nicht genau sagen, es kam mir wie fünf Minuten vor. Im Bescheid stehen elf Minuten ohne Bildübertragung, das kann sein, ich habe nicht auf die Uhr gesehen.

Als ich zurück am Platz war, lief die Klausur weiter. Niemand hat mich angesprochen. Ich habe die restlichen Aufgaben so gut es ging bearbeitet und um 11:32 Uhr hochgeladen. Nach der Klausur habe ich meiner Mitbewohnerin Feline Groth erzählt, dass ich einen Schwächeanfall hatte; sie war an dem Vormittag im Homeoffice im Zimmer nebenan und hat gehört, wie ich in die Küche gegangen bin.

Zum Vorwurf der Hilfsmittelnutzung: Auf meinem Schreibtisch lag mein Handy, ausgeschaltet, mit dem Display nach unten, außerdem ein Taschenrechner, der laut Hilfsmittelregel erlaubt war (nicht programmierbar, Casio). In der Küche gibt es kein zweites Gerät, unser gemeinsamer Laptop lag bei Feline im Zimmer. Ich habe während der Unterbrechung mit niemandem gesprochen und nichts nachgeschlagen.

Zum Arzt bin ich erst am nächsten Tag gegangen (9. April, Hausärztin Dr. Yilmaz), das Attest ist in der Akte. Warum ich nicht sofort den Rücktritt erklärt habe: Ich dachte, wenn ich die Klausur abgebe, zählt sie, und ich wollte den Drittversuch nicht "wegwerfen". Dass man das innerhalb einer Frist melden muss, wusste ich an dem Tag nicht.

06-akteneinsicht-bewertungsbogen.pdf

Bewertungsbogen Auszug

Der Bewertungsbogen enthält Randbemerkungen, aber keine nachvollziehbare Begründung für den Abzug in Aufgabe 3. Die angeforderte Musterlösung wurde nicht herausgegeben.

Der KI-Vorwurf stützt sich nur auf einen Prozentwert eines Detektors, ohne konkrete Textstellen oder erlaubte Hilfsmittelregel.

Punkt	Befund	Problem
Aufgabe 3	18/50	Begründung knapp
KI	82 Prozent Anzeige	Beweiswert offen
Akteneinsicht	nur Vor-Ort	Kopien prüfen

09-attest-und-ruecktrittsnotiz.pdf

Attest / Rücktrittsnotiz

Am Prüfungstag wurde Jana Mondsee wegen akuter Migräne behandelt. Sie brach die Klausur nicht ab, meldete aber am Folgetag Prüfungsunfähigkeit.

Zu prüfen sind Unverzüglichkeit, Erkennbarkeit der Prüfungsunfähigkeit während der Prüfung, Attestanforderungen und Dauerleiden-Abgrenzung.

Punkt	Sachstand
Attest	Folgetag
Abbruch	nein
Dauerleiden	nicht geklärt

14-besprechungsunterlage.pdf

Jana Mondsee · Drittversuch und Täuschungsvorgang

Termin	1. Juni 2026, 13:30 Uhr
Teilnehmer	Jana Mondsee; Dr. Petra Lindemark
Ziel	Prüfungsgeschehen, Krankheitsverlauf, Dateihistorie und Akteneinsicht trennen
Mitbringen	Laptop, Originaldatei der Hausarbeit, Bescheidumschlag, Attest und Hochschulzugang

1. Vier getrennte Vorgänge

Vorgang	Vorhanden	Fehlt
Klausurbewertung	Punkttestand und Randbemerkungen	Vollständige Korrektur, Musterlösung, Zweitbewertung
Krankheit	Behandlung am Prüfungstag und Bescheinigung Folgetag	Anamnese, Anzeigeweg und Prüfungsprotokoll
Täuschungsvorwurf	Detektorwert und allgemeiner Hinweis	Konkrete Textstellen, Methode, Hilfsmittelregel und Anhörung
Akteneinsicht	E-Mail-Antrag und Angebot vor Ort	Vollständiger Aktenindex, Kopiermöglichkeit und Termin

2. Rekonstruktion des Prüfungstags

Zu erfassen sind Aufstehzeit, Beginn und Stärke der Beschwerden, eingenommene Medikamente, Login, technische Unterbrechungen, Kontakt zur Aufsicht, Abgabezeit, Arztbesuch und erste Nachricht an die Hochschule. Jede Uhrzeit wird einer Quelle zugeordnet: Systemlog, Telefonliste, Rezept, E-Mail oder Erinnerung.

3. Dateien und Geräte

Quelle	Sicherung
Abgabedatei	Originaldatei schreibgeschützt kopieren; Hash und Metadaten notieren
Versionshistorie	Cloud- und lokale Versionen exportieren; Zeitstempel erhalten
Hochschulportal	Abgabequittung, Hilfsmittelhinweis und Nachrichten als PDF sichern
E-Mail	Vollständige Header und Anhänge exportieren
Laptop	Keine Bereinigung oder Neuinstallation bis zur Dokumentation

4. Arbeitsergebnis

Nach dem Termin liegen eine minutenbezogene Chronologie, ein Akten- und Dateiverzeichnis, eine Liste fehlender Bewertungsunterlagen und ein freigegebener nächster Schriftsatz vor. Bewertung, Krankheit und Täuschung werden nicht zu einer pauschalen Erzählung vermischt.